CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:SAN MARTIN CASTRO CESAR EUGENIO /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 07/02/2020 12:41:08,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:FIGUEROA NAVARRO ALDO MARTIN /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 28/02/2020 08:38:40,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:CASTAÑEDA ESPINOZA JORGE CARLOS /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 27/02/2020 12:36:48,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:SEQUEIROS VARGAS IVAN ALBERTO /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 27/02/2020 14:30:20,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo:COAGUILA CHAVEZ ERAZMO ARMANDO /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 27/02/2020 12:26:41,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 04/03/2020 16:47:34,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO NULIDAD N.° 1212-2019/LIMA
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO

Prueba suficiente para condenar
Sumilla. Debe desestimarse el recurso defensivo centrado en el juicio histórico, y así se declara. Es de aclarar que el tipo de intervención delictiva es la de coautora ejecutiva, pues realizó conductas materiales que confluyen en las exigencias de ambos tipos penales en los marcos de una distribución de roles. De otro lado, el recurso se formalizó en tiempo hábil –no se cuenta, al efecto, los sábados y domingos, así como los feriados (uno y dos de enero –apertura del año judicial).

Lima, veintisiete de enero de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de la encausada BRÍGIDA REBECA VALDELOMAR REÁTEGUI contra la sentencia de fojas mil trescientos cincuenta, de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, que la condenó como partícipe (sic) de los delitos de estafa en agravio de Rossana Elizabeth Echenique Abriojo y de asociación ilícita en agravio del Estado a ocho años de pena privativa de libertad y al pago de mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada Echenique Abriojo y de dos mil soles a favor del Estado; con lo demás que al respecto contiene.
OÍDO el informe oral.
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS

§ 1. *DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVA DE LA PARTE ACUSADA*

PRIMERO. Que la defensa de la encausada Valdelomar Reátegui en su recurso de nulidad formalizado de fojas mil trescientos sesenta y dos, de catorce de enero de dos mil diecinueve, instó la absolución de los cargos. Alegó que su patrocina expresó ser ajena a los delitos atribuidos; que su defendida mencionó que no conoce a sus coimputados; que si bien la encausada abrió una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, su tarjeta fue sustraída y, por tal razón, denunció el hurto ante la Comisaría del Sector; que nunca retiró dinero de alguna Agencia Bancaria; que la denuncia de los agraviados no señalaron a su defendida y un testigo corrobora su versión.

§ 2. *DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL*

SEGUNDO. Que la sentencia de instancia declaró probado que en el año dos mil once se formó una agrupación criminal por los encausados Valencia

Cupen y Rey Arbulú (condenados conformados), así como los acusados reservados Cuno Neyra de Mantilla y Huayta Durand y la encausada recurrente Valdelomar Reátegui, a fin de hacerse pasar por funcionarios de la Caja Militar Policial y engañar a personas bajo el supuesto cobro de reintegro de aportaciones. Es así que, entre otros, en agosto de dos mil once se llamó por teléfono a la agraviada Echenique Abriojo y se le dijo que su padre policía tenía pendiente un cobro de un beneficio económico sobre reintegro de aportaciones, y que para recibirlo debía efectuar depósitos en diversas cuentas. La mencionada agraviada efectuó cuatro depósitos por la suma total de diez mil treinta y siete soles en las cuentas de Cuno Neira, Valdelomar Reátegui, Valencia Cupe y Rey Arbulú. En la cuenta del Banco de la Nación correspondiente a la imputada Valdelomar Reátegui, la agraviada Echenique Abriojo depositó la suma de dos mil trescientos noventa y tres soles el día veinticuatro de agosto de dos mil once y ese mismo día se retiró esa cantidad.

§ 3. *DE LA ABSOLUCIÓN DEL GRADO*

TERCERO. Que la denuncia de fojas siete da cuenta de lo narrado por la agraviada, en los mismos términos de su declaración preliminar de fojas cien y su declaración preventiva confirmatoria de fojas cuatrocientos cuarenta y seis.
∞ El voucher de fojas ciento cuarenta y siete demostró el depósito por dos mil trescientos noventa y tres soles realizado por la agraviada el día veinticuatro de agosto de dos mil once a las trece con cincuenta y cinco horas, dinero que se retiró ese mismo día [fojas ciento setenta y seis y ciento setenta y siete].

CUARTO. Que la encausada Valdelomar Reátegui, en su declaración plenarial de fojas mil doscientos cincuenta y ocho, indicó que es cobradora de combis en la ruta Venezuela a Alfonso Ugarte; que el cuatro de agosto de dos mil once abrió una cuenta en el Banco de la Nación; que no llegó a utilizar la tarjeta de esa cuenta –ni siquiera la activó– porque se la robaron de su cartera cuando la guardó en la guantera de la combi que conducía el chofer César Chávez Gamboa; que luego de unos quince días denunció la sustracción en la Comisaría; que es ajena a los hechos.

QUINTO. Que, ahora bien, la lógica delictiva organizada es patente. Se trató de un *modus operandi* que exigía una línea de tiempo prolongada, una organización mínima y un patrón de estafas que debía incluir a varias personas vulnerables y vinculadas a la Policía Nacional –en el proceso no solo se afectó a la agraviada Echenique Abriojo, sino también a la agraviada

Gloria Hermelinda Pantigoso Sánchez, bajo el mismo, *modus operandi*, por la suma de novecientos cuarenta soles–. En concreto, la prueba específica del delito de estafa concretado en la agraviada Echenique Abriojo, a quien se le hizo incurrir en error bajo un engaño constante y, como consecuencia del mismo, se logró obtener de ella la suma de diez mil treinta y siete soles. El rol de la imputada consistió en proporcionar su cuenta de ahorros y la tarjeta correspondiente del Banco de la Nación. De su cuenta se obtuvo de la agraviada la suma de dos mil trescientos noventa y tres soles.

∞ El argumento del desconocimiento de los hechos y de la ausencia de dolo es inaceptable. La coartada de la imputada fue que le sustrajeron su cartera con la tarjeta del Banco de la Nación, pero tal denuncia la efectuó luego de veinte días de ocurrido el hurto alegado y, precisamente, el mismo día en que la agraviada efectuó el depósito, cerca de media hora después (se efectuó el depósito a las trece con cincuenta y cinco horas y la denuncia se realizó recién a las catorce con veintidós horas). Además, si tenía –como debía tener– la clave de la misma, no es posible en principio que un tercero cobre por ella si es que no se la proporciona.

∞ Estos argumentos desbaratan la coartada en mención. Y, si ella personalmente no sacó el dinero de su cuenta bancaria, es claro que entregó su tarjeta con la clave en condiciones de clandestinidad y de concierto con personas al margen de la ley, lo que permite estimar que intervino como autora en la trama criminal.

∞ La sentencia, por consiguiente, es fundada. Debe desestimarse el recurso defensivo centrado en el juicio histórico, y así se declara. Es de aclarar que el tipo de intervención delictiva es la de coautora ejecutiva, pues realizó conductas materiales que confluyen en las exigencias de ambos tipos penales en los marcos de una distribución de roles. De otro lado, el recurso se formalizó en tiempo hábil –no se cuenta, al efecto, los sábados y domingos, así como los feriados (uno y dos de enero –apertura del año judicial).

DECISIÓN

Por estos motivos, de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal: declararon **NO HABER NULIDAD** en la sentencia de fojas mil trescientas cincuenta, de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, que la condenó a BRÍGIDA REBECA VALDELOMAR REÁTEGUI como partícipe –entendiéndose como coautora– de los delitos de estafa en agravio de Rossana Elizabeth Echenique Abriojo y de asociación ilícita en agravio del Estado a ocho años de pena privativa de libertad y al pago de mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada Echenique Abriojo y de dos mil soles a favor del Estado; con lo demás que al

respecto contiene. **DISPUSIERON** se remitan los autos al Tribunal Superior de origen para que por ante el órgano jurisdiccional competente se inicie la ejecución procesal de la sentencia condenatoria. Intervino el señor Castañeda Espinoza por vacaciones del señor Príncipe Trujillo. **HÁGASE** saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.
Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

FIGUEROA NAVARRO

CASTAÑEDA ESPINOZA

SEQUEIROS VARGAS

COAGUILA CHÁVEZ

CSM/amon